

DISCLAIMER: The translated judgements in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/ her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgement shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

અહેવાલ યોગ્ય

ભારતની સર્વોચ્ચ અદાલતમાં

દિવાની અપીલીય ન્યાયક્ષેત્ર

દિવાની અપીલ નં.૧૦૪૬/૨૦૧૯

કાંઠા વિભાગ યુવા કોળી સમાજ પરિવર્તન ટ્રસ્ટ અને અન્ય..... અપીલકર્તાઓ

વિરુદ્ધ

ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય

.....સામાવાળાઓ

ચુકાદો

ન્યાયમૂર્તિ ડૉ. જસ્ટિસ ધનંજય વાય. ચંદ્રચુડ

૧. એડમીટ.

૨. આ અપીલ નેશનલ ગ્રીન ટ્રિબ્યુનલ(એનજીટી) ની મુખ્ય બેંચે તા.૨૮ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ના રોજ ઓએ નં.૮૧/૨૦૧૪ (ડબલ્યુએડ)ને રદ કરતા આપેલ ઠરાવ અને આદેશ પરત્વે નેશનલ ગ્રીન ટ્રિબ્યુનલ એક્ટ, ૨૦૧૦ (એનજીટી એક્ટ)ની કલમ-૨૨ અન્વયે દાખલ થયેલ છે.

૩. ઓએ નંબર ૮૧/૨૦૧૪ એનજીટી એક્ટની કલમ-૧૪ અને ૧૫ હેઠળ જુલાઈ, ૨૦૧૪માં દાખલ થયેલ અને આશરે ચારેક વર્ષ એનજીટી સમક્ષ પડતર રહેલ. તે અપીલકર્તાઓ, કે જેઓ પર્યાવરણીય સંસ્થાઓ અને વ્યક્તિઓ, કે જેઓ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારમાં પર્યાવરણને થયેલ નુકસાનથી અસરગ્રસ્ત લોકો છે, તેમના દ્વારા દાખલ કરવામાં આવી હતી.તે એઓ સુરત જિલ્લાના ચોર્યાસી તાલુકાના ખાજોડ ગામના સર્વે નંબર-૧૧૧/એ, બ્લોક નંબર-૧૭૭ની ૧૮૮ હેક્ટર ક્ષેત્રફળવાળી ખુદી જમીન, કે જે ૩૫ ગામોથી ઘેરાયેલી છે, તેમાં અવિઘટીત અને પ્રક્રિયા કર્યા સિવાયનો મ્યુનિસિપલ ઘન કચરો (એમએસડબલ્યુ) નાખવા બાબતની હતી. આ લેન્ડફિલ સ્થળ સામાવાળા નં.૪ - સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (એસએમસી) દ્વારા સ્થાપિત કરવામાં આવેલ હતું, જેમાં ૨૪ જાન્યુઆરી, ૨૦૦૩ના રોજ પ્રતિદિન ૮૫૦ મેટ્રિક ટન કચરો એકઠો કરવાનું શરૂ કર્યું હતું. તા. ૧૬ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૪ સુધીમાં તે કચરો એકઠો કરવાનું પ્રમાણ પ્રતિદિન ૧૬૦૦ મેટ્રિક ટન સુધી વધેલું.તેમાં એવો આક્ષેપ કરવામાં આવેલો કે, ખુદા વિસ્તારમાં કોઈપણ જાતની પ્રક્રિયા કર્યા વિના કચરો એકઠો કરવો તે મ્યુનિસિપલ સોલિડ વેસ્ટ (હેન્ડલિંગ એન્ડ મેનેજમેન્ટ) નિયમો, ૨૦૦૦ અને બાયો મેડિકલ વેસ્ટ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ હેન્ડલિંગ) નિયમો, ૧૯૯૮નું ઉલ્લંઘન છે.વધુમાં, સ્થળ મુલાકાત અને નિરીક્ષણ દરમિયાન એસએમસીને ઘણી ચેતવણીઓ આપવામાં આવી હતી, પરંતુ પરિસ્થિતિમાં કોઈ સુધારો થયો ન હતો. એવો આક્ષેપ

કરવામાં આવ્યો હતો કે, કચરાના નિકાલને કારણે સ્થાનિક જળસ્ત્રોતો અને ભૂગર્ભ જળનું અપરિવર્તનીય પ્રદૂષણ, કચરાને બાળવાથી ગંભીર પ્રકારનું વાયુ પ્રદૂષણ, નજીકના ગામોની જીવસૃષ્ટિને નુકસાન તથા આસપાસના નાગરિકો તેમજ પશુધનના સ્વાસ્થ્યને અસરકર્તા હતું. અપીલકર્તાઓએ (૧) ખુદ્દી જગ્યામાં એમએસડબલ્યુને એકઠો કરવા સામે પ્રતિબંધ મુકવા (૨) આસપાસના વિસ્તારના પર્યાવરણને પુનઃસ્થાપિત કરવું (૩) ખુદ્દી જગ્યાને તેની મૂળ પરિસ્થિતિમાં પુનઃસ્થાપિત કરવું (૪) ખુદ્દી જગ્યાની મુલાકાત લઈ નજીકના ગામોના અસરગ્રસ્તોને થયેલ નુકશાની વળતર નક્કી કરવા માટે એક સમિતિની રચના કરવા અને (૫) સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ નિયમો, ૨૦૧૬ (એસડબલ્યુએમ રુલ્સ)નો અમલ કરવા, વિગેરે દિશાનિર્દેશો આપવા દાદ માગેલ.

૪. એનજીટીની પશ્ચિમ વિભાગની બેંચ દ્વારા તા.૮ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૪ના રોજ નોટિસ જારી કરેલ. એનજીટીની પશ્ચિમ વિભાગની બેંચ દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલા મુદ્દાઓના સંદર્ભે શ્રેણીબદ્ધ આદેશો આપવામાં આવ્યા હતા. જે પૈકીના જરૂરી આદેશોની નોંધ નીચે મુજબ છે:

(૧) તા. ૨૦ માર્ચ, ૨૦૧૫ના રોજ એનજીટીએ નોંધ્યું હતું કે, “પ્રથમ દ્રષ્ટીએ અરજદારોએ કરેલા નિવેદનોમાં સત્યનું વલણ દેખાઈ રહ્યું છે, જે સૂચવે છે કે, એમએસડબલ્યુ પ્લાન્ટ, યોગ્ય રીતે નિભાવવામાં આવતો ન હતો અને પ્રક્રિયા કર્યા સિવાયનો

એમએસડબલ્યુ કચરો બાળવાથી થતું ગંભીર પ્રદુષણ આસપાસના ગામોના રહેવાસીઓના સ્વાસ્થ્યને અસર કરતું હતું. ઓએના નિકાલ સુધી આવું બનતા રોકવા વચગાળાના આદેશો આપવામાં આવેલ હતા.

(૨) તા. ૨૨ ડિસેમ્બર, ૨૦૧૫ના રોજ એનજીટીએ ફરી એકવાર સુરત જિલ્લામાં એમએસડબલ્યુની વ્યવસ્થા અને આકારણી કરવા માટે કોઈએક્શન પ્લાન અને ઓડિટ તૈયાર ન કરવા બદલ એસએમસીની ટીકા કરી હતી. જો કે, એનજીટીએ નોંધ લીધેલ હતી કે લેન્ડફિલ સાઈટના વ્યવસ્થાપનમાં અપીલકર્તાઓની ભાગીદારી સંદર્ભનો મુદ્દો આખરી સુનાવણી વખતે નક્કી કરવામાં આવશે.

(૩) તા. ૭ માર્ચ, ૨૦૧૬ના રોજ એનજીટીએ એસએમસીના કમિશ્નરને હાજર રહેવા અને (અ) મ્યુનિસિપલ સોલિડ વેસ્ટ (હેન્ડલિંગ અને મેનેજમેન્ટ) નિયમો, ૨૦૦૦ મુજબ જે કચરાનો જથ્થો એકઠો કરવામાં આવ્યો, તેના ઉપર પ્રક્રિયા કરવામાં આવી અને તેનો નિકાલ કરવામાં આવ્યો (બ) અધિકારીઓ, કે જેઓ નિયમોનું પાલન કરાવવામાં નિષ્ફળ અને એનજીટીના દિશાનિર્દેશોનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળ ગયા હોય (ક) નિયમોની જોગવાઈ મુજબ, વિસ્તારમાંથી કચરાના નિકાલની વ્યવસ્થા કેટલા સમયમાં થઈ શકે તે અને (ડ) કચરાનો નિકાલ ખરા અર્થમાં કરવા બાબતેનું સોગંદનામું રજુ કરવા, દિશાનિર્દેશ આપેલ હતા(જ) તા. ૧૬ મે,

૨૦૧૭ના રોજ એનજીટીએ નોંધ્યું હતું કે, તેના અગાઉના દિશાનિર્દેશો સંદર્ભે, એસએમસીએ તેમના કાર્યક્ષેત્રમાં એમએસડબલ્યુની સમસ્યાનું નિરાકરણ લાવવા માટે નક્કી કરેલ કાર્યપદ્ધતિ દર્શાવતું સોગંદનામું રજુ કરેલ હતું. એનજીટીને જાણ કરેલ કે, ખાજોડ ડમ્પિંગ સાઇટ બંધ કરવા સંદર્ભેનો મુદ્દો એસએમસીની સ્ટેનિંગ કમિટી સમક્ષ પડતર હતો. જેથી, એનજીટીએ સ્ટેનિંગ કમિટીને ખુદી ડમ્પિંગ સાઇટ બંધ કરવાનું કામ શરૂ કરવા સંદર્ભે કામ સોંપવા માટેનો નિર્ણય કરવા માટે એક માસનો સમયગાળોઆપતો હુકમ કરેલો હતો. વધુમાં, એસએમસીને જે જમીન ઉપર યોજના શરૂ કરવામાં આવવાની છે તે જગ્યાની વિગતો રજુ કરવા હુકમ કરેલો.

(૫) તા. ૧૯ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ના રોજ એસએમસી તરફથી નિવેદન કરવામાં આવેલ કે, તે એસડબલ્યુએમ નિયમોનું પાલન કરવા બંધાયેલ છે અને ખાજોડ ખાતે જાહેર અને ખાનગી ભાગીદારીમાં એક લેન્ડફિલ સાઇટ કે જે એમએસડબલ્યુ પ્રોસેસિંગ પ્લાન્ટ અને ૧૦૦ ટીપીડીનાં કચરામાંથી ઉર્જા પ્લાન્ટ માટે જગ્યા નક્કી કરવામાં આવેલ છે.

(૬) એનજીટીના તા. ૧૯ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ના હુકમ અનુસાર, અપીલકર્તાઓએ એસડબલ્યુએમ નિયમોના અમલીકરણ માટે કેટલાક કાર્યમુદ્દાઓ તૈયાર કર્યા હતા. ૨૬ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ના

રોજ એસએમસીના મ્યુનિસિપલ કમિશ્નર દ્વારા એમએસડબલ્યુ, પરિવહન, સંગ્રહ અને પ્રક્રિયા તથા તેના લગતી બીજી બાબતોની વ્યવસ્થા કરવા માટે લેવામાં આવનારા પગલાં જણાવતું એક બાંહેધરીપત્ર રજુ કરેલું હતું. આ બાંહેધરીપત્રમાં જણાવેલ હતું કે, જો સોલીડ વેસ્ટ પ્રોસેસીંગ પ્લાન્ટ પૂર્ણક્ષમતાથી કાર્ય કરે તથા બીજી શરતો સંતોષાય તો બે વર્ષ બાદ પ્રક્રિયા કર્યા વગરનો અને અવિભાજીત કચરો એકઠો નહીં થાય.

(૭) તા. ૬ નવેમ્બર, ૨૦૧૭ના રોજ એનજીટી દ્વારા હુકમ આપવામાં આવ્યો હતો, જેમાં જણાવેલ કે, એસએમસીએ આપેલ બાંહેધરીમાં જણાવેલ વિગતો સંદર્ભે એસડબલ્યુએમ નિયમો અને લેન્ડફિલ સાઈટ તરીકે ખાજોડ લેન્ડફિલ સાઈટની ઉપયોગિતા પૂર્ણ થયેલ હોવા છતાં તેના થનારા ઉપયોગ બાબતે સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવશે. એનજીટીએ એવો પણ નિર્દેશ આપ્યો હતો કે, તે વેસ્ટ-ટુ-એનર્જી પ્લાન્ટ અને વેસ્ટ-ટુ-કંપોસ્ટ પ્લાન્ટને નિયત સમયમર્યાદામાં શરૂ કરવા અંગે રજૂઆતો સાંભળશે.

(૮) એનજીટી દ્વારા તા. ૫ ડિસેમ્બર, ૨૦૧૭ના રોજ ઘન કચરો બાળવાથી તથા ભુગર્ભ જળ પ્રદુષણના કારણે ખેડૂતોને થયેલ નુકશાનનું વળતર નક્કી કરવાના મુદ્દા સંદર્ભે એક એક આદેશ પારિત કરવામાં આવ્યો હતો;

(૯) તા. ૨ જુલાઈ, ૨૦૧૮ના રોજ એનજીટીએ એસએમસી દ્વારા તેમની સમક્ષ જે રજુઆતો કરવામાં આવેલી હતી તે સ્વિકાર્ય નથી તેવું દર્શાવતા નિર્દેશો પારિત કરેલ હતા.એનજીટીએ એ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કરેલો હતો કે વેસ્ટ-ટુ-એનર્જી પ્લાન્ટ ડિસેમ્બર, ૨૦૧૮ સુધીમાં પૂર્ણ થઈ શકે તેમ છે અને ઠરાવેલ હતું કે તે માર્ચ, ૨૦૧૮ સુધીમાં પૂર્ણ થવો જોઈતો હતો; અને

(૧૦) તા.૧૭ જુલાઈ, ૨૦૧૮ના રોજ એનજીટીએ નોંધ્યું હતું કે, પ્રથમદર્શનીય રીતે એસએમસીની હાલની કાર્યયોજના જૂની કચરો એકઠો કરવાની અને વારસાગત કચરો એકઠો કરવાની જગ્યા બંધ કરવા તથા તેના પુનર્વસનના માટે એસડબલ્યુએમ નિયમોના પરિશિષ્ટ-૧ના અનુચ્છેદ-જેની જરૂરિયાતો પૂર્ણ કરતો નથી.આથી, તેણે એસએમસીને તેનું પાલન નોંધીને સોગંદનામું રજુ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો.

પ. ઉપરોક્ત હુકમોને લગતી સુનાવણી વખતે નોંધપાત્ર સમય લેવામાં આવેલ. એનજીટીની પશ્ચિમ વિભાગની અગાઉની બેંચોએ એસડબલ્યુએમ નિયમોના પાલન થયેલ છે કે નહીં તે દેખરેખ રાખેલ હતી. એનજીટી, એસએમસી દ્વારા એસડબલ્યુએમના નિકાલ સંબંધે વિવિધ પાસાઓ સાથે સંકળાયેલી હતી, જેમાં કચરાને ઉર્જામાં રૂપાંતરિત કરવા માટે ભવિષ્યમાં પ્રોજેક્ટ શરૂ કરતી વખતે અનુસરવાની કાર્યપદ્ધતિ પણ

સામેલ હતી.

૬. તેના બદલે, તા. ૨૮ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ના રોજ એનજીટીની મુખ્ય બેંચ સમક્ષ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી, ત્યારે ઓએ એવા કારણોસર ફેંસલ કરવામાં આવેલ હતી કે બીજી ઓએ - ઓએ નંબર ૬૦૬/૨૦૧૮ના કામે એસડબલ્યુએમ નિયમોના અમલની દેખરેખ રાખવા માટે એનજીટીએ સર્વોચ્ચ, પ્રાદેશિક અને રાજ્ય સ્તરની સમિતીની રચના કરેલ છે. જેથી અપીલકર્તાઓને સમિતી સમક્ષ તેમનો પક્ષ રજૂ કરવા તથા તેમની ફરિયાદો રજૂ કરવાની સ્વતંત્રતા આપી, દાખલ કરેલ ઓએ ફેંસલ કરેલ હતી. સંદર્ભની અનુકુળતા માટે, એનજીટી દ્વારા પસાર કરવામાં આવેલ હુકમ નીચે મુજબ છે:

"હાલની ઓએ ઘન કચરા વ્યવસ્થાપન નિયમો, ૨૦૧૬ના અમલીકરણ સંદર્ભે હોવાથી, અમારો એવો અભિપ્રાય છે કે તે ૨૦ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૮ના રોજ ન્યાયપંચની પરિષ્ઠ ખંડપીઠ દ્વારા ઓએ નંબર ૬૦૬/૨૦૧૮માં પસાર કરવામાં આવેલા આદેશ હેઠળ આવરી લેવામાં આવ્યો છે.

અરજદાર, સમિતિ સમક્ષ તેમનો પક્ષ તથા તમામ ફરિયાદો રજૂ કરવા હક્કદાર છે અને તે તેની તપાસણી કરી તેનો આખરી નિકાલ કરશે.

પરિણામે, ઓએ નંબર-૬૧/૨૦૧૪ ફેંસલ કરવા હુકમ કરવામાં આવે છે. ખર્ચ અંગે કોઈ હુકમ નથી.

એમએ નંબર ૧૩૯૨/૨૦૧૮ અને ૧૩૯૩/૨૦૧૮

મુખ્ય અરજીનો નિર્ણય થઈ ગયેલ હોવાના કારણે હાલની અરજીઓ

ટકવાપાત્ર ન હોઈ રદ કરવામાં આવે છે."

૭. આ તબક્કે, એનજીટીના તા.૩૧ ઓગષ્ટ, ૨૦૧૮ના ઓએ નંબર- ૬૦૬/૨૦૧૮ના ઠરાવ અને હુકમની વિસ્તૃત માહિતી આપવી મહત્વની છે. તે કાર્યવાહી સમગ્ર દેશમાં એસડબલ્યુએમ નિયમોનો યોગ્ય અમલ કરાવવા માટે આ અદાલતમાં દાખલ થયેલ રીટ પીટીશનોમાંથી ઉદ્ભવેલ હતી, જે ત્યારબાદ એનજીટીને તબદીલ કરવામાં આવેલ હતી. એનજીટીએ તેના ચુકાદામાં નોંધ્યું હતું કે, તેમણે અગાઉ એસડબલ્યુએમ નિયમોના પાલન સંદર્ભે અગાઉ દિશાનિર્દેશો આપ્યા હોવા છતાં, તેનું પાલન થયું નથી. ત્યારબાદ, કેન્દ્રીય પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ દ્વારા તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો સાથે દ્વારા યોજાયેલી બેઠકમાં એવી ભલામણ કરવામાં આવી હતી કે, એનજીટી એસડબલ્યુએમ નિયમોના અમલ માટે સર્વોચ્ચ, પ્રાદેશિક અને રાજ્ય સ્તરની સમિતિઓ બનાવે, અને તે સમિતિઓ ત્રિમાસિક અહેવાલો એનજીટી સમક્ષ રજુ કરે. એનજીટીએ નીચે મુજબના નિર્દેશો આપેલા:

(૧) આગામી આદેશ સુધી, સર્વોચ્ચ દેખરેખ સમિતિની રચના એક વર્ષ માટે કરવામાં આવી હતી.તેની ભૂમિકા સંબંધિત મંત્રાલયો અને પ્રાદેશિક દેખરેખ સમિતિઓ સાથે ચર્ચાવિચારણા કરી, પ્રાદેશિક દેખરેખ સમિતિઓ અને રાજ્યો/કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોને ઉપયોગી થઈ શકે તેવી માર્ગદર્શિકા/દિશાનિર્દેશો તૈયાર કરી શકશે. આ

સમિતીની બેઠક, શક્ય હોય ત્યાં સુધી દર મહિને યોજાવી જોઈએ, આ ઉપરાંત શક્ય હોય ત્યાં સુધી પ્રાદેશિક દેખરેખ સમિતિઓ સાથે પણ મહિનામાં એક વખત બેઠક યોજાવી જોઈએ.ત્યારબાદ, તે એનજીટીને તેનો ત્રિમાસિક અહેવાલ સુપરત કરશે.વધુમાં, તેવો પણ નિર્દેશ આપવામાં આવેલ કે, સમિતિએ માહિતીના પ્રસાર માટે વેબસાઈટની સ્થાપના કરવી, જેથી લોકોની સહભાગીતા વધે.

- (૨) આગામી આદેશ સુધી, એક વર્ષ માટે દરેક ઝોન – ઉત્તર, પૂર્વ, પશ્ચિમ, દક્ષિણ અને મધ્ય વિભાગો માટે પ્રાદેશિક દેખરેખ સમિતિઓની રચના કરવામાં આવેલ હતી. તેણે સુનિશ્ચિત કરવાનું હતું કે, એસડબલ્યુએમ નિયમોનું અસરકારક અમલીકરણ થાય, અને એમએસડબલ્યુ સાથે જૈવિક-તબીબી કચરાનું મિશ્રણ ન થાય, અને જૈવિક-તબીબી કચરો બાયો-મેડિકલ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ નિયમો, ૨૦૧૬ની જોગવાઈઓ મુજબ નિકાલ થાય. તે સમિતીઓએ શક્ય હોય ત્યાં સુધી દર અઠવાડિયે બેઠક યોજાવી, અને સર્વોચ્ચ દેખરેખ સમિતી સાથે બેઠક યોજાવી, એકબીજા સાથે ચર્ચાવિચારણા કરવી અને જરૂર જણાય ત્યારે રાજ્યો સાથે બેઠક કરવી. તેમણે સર્વોચ્ચ દેખરેખ સમિતીને ત્રિમાસિક ગાળામાં બે વખત અહેવાલ આપવાનો, અને તે ઉપરાંત પ્રથમ ત્રિમાસિક ગાળા પછી એનજીટીને પણ અહેવાલ આપવાનો હતો. સર્વોચ્ચ દેખરેખ

સમિતીની જેમ જ, પ્રાદેશિક દેખરેખ સમિતીઓને પણ તેમની વેબસાઈટની સ્થાપના કરવા નિર્દેશો આપેલા; અને

- (૩) આગામી આદેશ સુધી, એક વર્ષ માટે દરેક રાજ્ય અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ માટે રાજ્ય સ્તરની સમિતિઓની રચના કરવામાં આવી હતી. શક્ય હોય ત્યાં સુધી, સ્થાનિક એકમો સાથે બે અઠવાડિયામાં એક વખત બેઠક કરવી, અને સ્થાનિક એકમોએ મહિનામાં બે વખત તેમને અહેવાલ કરવો. તેમણે એસડબ્લ્યુએમ નિયમો અને સર્વોચ્ચ તેમજ પ્રાદેશિક દેખરેખ સમિતીઓએ વખતોવખત આપેલ નિર્દેશોને સુસંગત તકનીકી અને નીતિગત મુદ્દાઓ પર નિર્ણય લેવાનો હતો. વધુમાં, તેમણે પ્રાદેશિક દેખરેખ સમિતિને તેમના માસિક અહેવાલ મોકલવાના હતા. એવો પણ નિર્દેશ આપવામાં આવેલ હતો કે, જાહેર ભાગીદારીને પ્રોત્સાહિત કરવી અને એમએસડબલ્યુનો દરજ્જો જાહેર ક્ષેત્રમાં મૂકવામાં આવે.

એનજીટીએ નિર્દેશ આપેલા કે સમિતિઓ એનજીટીના આદેશોના અમલીકરણ માટે કોઈ પણ સત્તામંડળને નિર્દેશો આપી શકશે,

૮. અપીલકર્તાઓ તરફે હાજર વકીલ સુશ્રી શિલ્પા ચૌહાણે રજુઆત કરેલ કે, એનજીટીની પશ્ચિમ વિભાગની બેંચ દ્વારા કેસના વિવિધ પાસાઓને ઉકેલવા કરેલી પ્રગતિના તબક્કે અપીલકર્તાઓને એક સમિતિમાં મૂકવા

એ સંપૂર્ણપણે અયોગ્ય છે.વધુમાં એવી પણ વિનંતી કરેલ કે, પુનઃસ્થાપન અને વળતર અપાવવાની હકૂમત એનજીટીને સોંપાયેલ હોવાથી, ઓએ સમિતિને નિર્ણય કરવા મોકલી ફેંસલ કરવી તે તદ્દન યોગ્ય ન હતું.

૯. બીજી તરફ, એસએમસી તરફે હાજર થયેલ શ્રી તેજસ પટેલે રજૂઆત કરેલ કે, અપીલકર્તાઓએ એવી કોઈ સામગ્રી રજૂ કરી નથી કે જેના આધારે વળતરનો દાવો કરી શકાય.વધુમાં, તેવી વિનંતી કરી હતી કે, તેઓની ફરિયાદોનો નિકાલ યોગ્ય સમિતિ પાસે કરાવી શકે તેમ છે.

૧૦. અપીલકર્તાઓએ તેમની ઓએ એનજીટી એક્ટની કલમ-૧૪ અને ૧૫ હેઠળ દાખલ કરેલ હતી. એનજીટી એક્ટની કલમ-૧૪* હેઠળ પર્યાવરણ સંબંધિત કોઈ નોંધપાત્ર પ્રશ્ન ઉદ્ભવેલ હોય અને તે પ્રશ્ન કાયદાના પરિશિષ્ટ-૧માં ઉદ્દેખિત અધિનિયમોના અમલીકરણ સંદર્ભે હોય, તો એનજીટીને તમામ દીવાની કેસો ચલાવવાની સત્તા છે. કલમ-૧૫ની પેટા-કલમ-(૧) નીચે મુજબની છે:

૧૫. રાહત, વળતર અને પુનઃસ્થાપન: (૧) ટ્રિબ્યુનલ, હુકમથી, જોગવાઈઓ કરી શકશે- (ક) અનુસૂચિ-૧માં નિર્દિષ્ટ કરેલા કાયદા હેઠળ પ્રદૂષણ અને અન્ય પર્યાવરણીય નુકસાનનાં પીડિતોને રાહત અને વળતર (કોઈ જોખમી પદાર્થનું સંચાલન કરતી વખતે અકસ્માત સહિત), (ખ) નુકસાનગ્રસ્ત થયેલી મિલકતની પુનઃ સ્થાપના માટે (ગ)

ટ્રિબ્યુનલને યોગ્ય જણાય તેવા વિસ્તાર કે વિસ્તારો માટે પર્યાવરણની પુનઃ સ્થાપના માટે.

***૧૪. વિવાદો ઉકેલવા માટે ટ્રિબ્યુનલ.—** (૧) જ્યાં પર્યાવરણ સાથે સંબંધિત કોઈ નોંધપાત્ર પ્રશ્ન (પર્યાવરણ સાથે સંબંધિત કોઈ પણ કાનુની અધિકારના અમલીકરણ સહિત) સામેલ હોય તેવા તમામ દીવાની કેસો પર ટ્રિબ્યુનલની હકૂમત રહેશે અને આ પ્રકારનો પ્રશ્ન પરિશિષ્ટ-૧માં ઉદ્દેખિત અધિનિયમોના અમલીકરણમાંથી ઊભો થાય છે.

(૨) પેટા-કલમ (૧) માં સંદર્ભિત પ્રશ્નોના કારણે ઊભા થતા વિવાદોની સુનાવણી અને આવા વિવાદોનું સમાધાન ટ્રિબ્યુનલ કરશે કરશે અને તેના પર આદેશ આપશે.

(૩) આ કલમ હેઠળ વિવાદ માટેના હેતુના ઉદભવની તારીખથી છ મહિનાના સમયગાળાની અંદર કરવામાં ન આવે તેવા વિવાદના ચુકાદા માટેની કોઈપણ અરજી ટ્રિબ્યુનલ દ્વારા સ્વીકારવામાં આવશે નહીં;પરંતુ જો ટ્રિબ્યુનલને સંતોષ થાય કે અરજદારને કથિત સમયગાળાની અંદર અરજી દાખલ કરવામાં વ્યાજબી કારણોસર વિલંબ ઊભો થયો છે, તો ટ્રિબ્યુનલ વધુમાં વધુ ૬૦ દિવસનાં સમયગાળામાં અરજી દાખલ કરવાની મંજૂરી આપી શકે છે.

૧૧. મંત્રી ટેકઝોન (પી) લિમિટેડ વિ.ફોરવર્ડ ફાઉન્ડેશન [(૨૦૧૯)-૧૮-એસસીસી-૪૯૪] માં, આ અદાલતની ત્રણ ન્યાયમૂર્તિઓની બેંચે રેખાંકિત કર્યું હતું કે, એનજીટી એક્ટની કલમ-૧૫(૧)(સી) એનજીટીને

વ્યાપક સત્તા સુપરત કરે છે. બેંચ વતી, ન્યાયમૂર્તિ એસ. અબ્દુલનઝીરે
ઠરાવેલ છે કે:

૪૩. એક્ટનીની કલમ-૧૫(૧)(સી) એ એક્ટની કલમ-૨૦ સાથે વંચાણે લેતાં, તે સત્તા અને હકૂમતનો સંપૂર્ણ ટાપુ છે. આ અદાલત દ્વારા બહુવિધ ન્યાયિક ઘોષણાઓ દ્વારા પ્રસ્થાપિત, ટકાઉ વિકાસના સિદ્ધાંતો, સાવચેતીના સિદ્ધાંતો અને પ્રદૂષક ચૂકવણીઓ, હવે એનજીટી એક્ટ હેઠળ પર્યાવરણીય ન્યાયશાસ્ત્રના પાયાના પથ્થર તરીકે પ્રસ્થાપિત થયેલા છે. જેથી, જ્યાં પણ પર્યાવરણ અને જૈવસૃષ્ટિ સાથે ચેડાં કરીને જોખમમાં મુકવામાં આવે છે, ત્યાં ટ્રિબ્યુનલ પર્યાવરણના હિતમાં પુનઃ સ્થાપનના પગલાં લેવા માટે કલમ-૨૦ લાગુ કરી શકે છે.

૧૨. અપીલકર્તાઓએ દાખલ કરેલ ઓએ ઉભા કરેલા મુદ્દાઓ કલમ-૧૪ હેઠળ એનજીટીની હકૂમતમાં સમાવિષ્ટ થાય છે, કારણ કે તે એસડબલ્યુએમ નિયમોના અમલીકરણને લગતા છે. એસડબલ્યુએમ નિયમો પર્યાવરણ (સંરક્ષણ) અધિનિયમ, ૧૯૮૬ની કલમ-૩,૬ અને ૨૫ હેઠળ મળેલી સત્તાઓના આધારે પ્રકાશિત કરવામાં આવેલા છે, જે એનજીટી એક્ટના પરિશિષ્ટ-૧ની નોંધ નં.૫ છે. અપીલકર્તાઓ દ્વારા માંગવામાં આવેલી એકપણ દાદ એવી નથી કે જે એનજીટી એક્ટની કલમ--૧૫(૧) હેઠળ એનજીટી દ્વારા મંજૂર ન થઈ શકે. તે ઓએની એનજીટીની પશ્ચિમ વિભાગની બેંચ દ્વારા સળંગ સુનાવણી ઓગષ્ટ-૨૦૧૪થી કરવામાં આવી રહી હતી અને તેમાં ઘણાં મહત્વના વચગાળાના આદેશો પારિત કરવામાં આવેલા હતાં.

૧૩. આથી, અમારી સમક્ષની તકરાર ફક્ત એ જ છે કે એનજીટીની મુખ્ય બેન્ચ દ્વારા ઓએની સુનાવણી કરવાની જગ્યાએ અપીલકર્તાઓને એનજીટી

દ્વારા બનાવેલ સમિતિઓમાંથી એકની પાસે રજુઆત કરવા ઠરાવેલ છે, તેની યોગ્યતા નક્કી કરવાની છે. તે સમજવા માટે, સૌપ્રથમ આપણે કોર્ટ તથા ટ્રિબ્યુનલો દ્વારા બનાવેલ તે સમિતિઓની ભૂમિકા પર વિચાર કરવો જોઈએ.

૧૪. સૌપ્રથમ મહત્વનું છે કે, અદાલતો/ટ્રિબ્યુનલો દ્વારા બનાવેલ તથા સરકાર દ્વારા કાર્યપાલક સત્તાઓનો ઉપયોગ કરીને અથવા ચોક્કસ કાયદા હેઠળ સ્થાપિત નિષ્ણાંત સમિતિઓથી વચ્ચેનો ભેદ પારખવો રહ્યો. પાછળથી જણાવેલ સમિતીઓ તેમની ચોક્કસ વિભાગમાં તકનીકી કાર્યકુશળતાને કારણે, અને તેમના અહેવાલો, ન્યાયિક રીતે અવલોકિત કરાયેલા નિયંત્રણોને આધિન, અને ફક્ત તેના અહેવાલોને આધારે જ જો નિર્ણય લેવાનો થાય તો, અદાલત સમક્ષ ન્યાયિક સમીક્ષાને આધિન ગઈત કરવામાં આવે છે. આ અદાલત દ્વારા પ્રતિપાદિત કરેલ પૂર્વનિર્ણયો દર્શાવે છે કે, અદાલતોએ આ સમિતિઓના અભિપ્રાયને જ્યાં સુધી તે સ્પષ્ટ રીતે મનમાની અથવા દુર્ભાવનાપૂર્ણ ન લાગે, ત્યાં સુધી નકારી કાઢવામાં સાવચેતી રાખવી જોઈએ. [અસવૈયા (ડૉ.) વિ ડૉ. એચ. એલ. રમેશ, (૨૦૧૦)૮-એસસીસી-૩૭૨ (શૈક્ષણિક સંસ્થામાં નિમણૂકના સંદર્ભે); કેરળ રાજ્ય વિ. આરડીએસ પ્રોજેક્ટ લિમિટેડ, (૨૦૨૦)૯-એસસીસી-૧૦૮ (ફ્લાયઓવર પ્રોજેક્ટની સુરક્ષાના સંદર્ભે)]. બીજી તરફ, અદાલતો/ટ્રિબ્યુનલો જરૂર જણાયેથી નિષ્ણાંત સમિતિઓની રચના કરે છે. આ સમિતિઓની બનાવવાનું કારણ, ઘણી વખત

સત્યશોધન કવાયત જટિલ, તકનીકી અને સમય માંગી લે તેવી હોય છે અને ઘણી વાર સમિતિઓને સ્થળ-પરિક્ષણ કરવું પડતું હોય છે. આ સમિતિઓ ચોક્કસ શરતોને આધિન અને તેમની સત્તાઓને રેખાંકિત કરતી હોય છે, અને તેમના અહેવાલો તે રેખાંકનની મર્યાદામાં હોય છે. જ્યારે આ સમિતિઓ તેમનો આખરી અહેવાલ અદાલતો/ટ્રિબ્યુનલોને સોંપે, ત્યારે પક્ષકારો તેનો વિરોધ કરી શકે છે, જે અંગે ત્યારબાદ નિર્ણય લેવામાં આવે છે. આ નિષ્ણાત સમિતિઓની ભૂમિકા અદાલત અથવા ટ્રિબ્યુનલની ન્યાયનિર્ણય કરવાની સત્તાની અવેજીમાં નથી. ન્યાયિક સત્તા દ્વારા નિયુક્ત નિષ્ણાત સમિતિઓની ભૂમિકા આ ન્યાયિક સત્તા દ્વારા નિમાયેલ નિષ્ણાંત સમિતિઓની ભૂમિકા આ ન્યાયિક સત્તાની ન્યાયિક કાર્યવાહીમાં મદદગાર તરીકે યોગ્ય માહિતી અને હકીકતની સ્પષ્ટતા કરવાની છે, જે લાગુ પક્ષકાર દ્વારા પડકારને પાત્ર છે. હિત ધરાવનાર તરફથી વિરોધને આવકારવો અને તેનો નિર્ણય કરવો તે વ્યાજબી પ્રક્રિયા છે.

૧૫. કલમ-૧૪ અને કલમ-૧૫ એનજીટીને ન્યાયનિર્ણયની કામગીરી સુપ્રત કરે છે. એનજીટી એક વિશિષ્ટ બંધારણ છે, જેમાં ન્યાયિક અને નિષ્ણાત સભ્યોનો સમાવેશ થાય છે. ન્યાયિક સભ્યો કેસોના ચુકાદામાં પોતાનો અનુભવનો ઉપયોગ કરે છે. બીજી તરફ, નિષ્ણાત સભ્યો પર્યાવરણ સંબંધિત મુદ્દાઓ પર પોતાની વૈજ્ઞાનિક જાણકારીનો નિર્ણય લેવામાં

ઉપયોગ કરે છે.હનુમાન લક્ષ્મણ અરોસ્કર વિ. યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા
[(૨૦૧૯) ૧૫-એસસીસી -૪૦૧]માં આ અદાલતની બે
ન્યાયમૂર્તિઓની બેંચે નોંધ્યું હતું કે, એનજીટી પર્યાવરણ પર એક
નિષ્ણાત ન્યાય આપનાર સંસ્થા છે. કોર્ટે ઠરાવેલ કે:

"૧૩૩. એનજીટી એક્ટમાં ન્યાયિક અને નિષ્ણાત સભ્યોની બનેલી એક
ટ્રિબ્યુનલની રચના કરવાની જોગવાઈ છે.કાયદા દ્વારા પરિકલ્પિત
ન્યાયિક અને તકનીકી સભ્યોના મિશ્રણને કારણે ટ્રિબ્યુનલને વિજ્ઞાનના
અમલીકરણ અને મૂલ્યાંકન અને પર્યાવરણ સાથે તેના ઇન્ટરફેસને લગતા
પ્રશ્નો પર વિચાર કરવા માટે ઠરાવવામાં આવ્યું છે.
૧૩૪. એનજીટી પર્યાવરણ પર એક નિષ્ણાત નિર્ણાયક સંસ્થા છે."

પર્યાવરણના પ્રશ્નો બાબતે એનજીટીની પાસે કુશળતાની કોઈ કમી નથી.

૧૬. કલમ-૧૫ એનજીટીને પ્રદૂષણથી પીડિતોને વળતર આપવા અને
પર્યાવરણીય નુકસાન સંદર્ભે, જે મિલકતોને નુકસાન થયેલ છે તેને પુનઃ
સ્થાપિત કરવા અને પર્યાવરણને પુનઃ સ્થાપિત કરવા માટે અધિકાર આપે
છે.એનજીટી વહીવટી નિષ્ણાત સમિતિઓને આ મુખ્ય ન્યાયિક
કામગીરીઓ સોંપીને તેના અધિકારક્ષેત્રનું ઉદ્ધંધન કરી શકે નહીં.
એનજીટીને તેના કાર્યની કામગીરીમાં મદદ કરવા નિષ્ણાતોની
સમિતિઓની નિમણૂક કરી શકાય છે. પરંતુ કાયદા હેઠળ ન્યાયિક નિર્ણય
એનજીટીને સોંપવામાં આવ્યો છે અને તેને વહીવટી સત્તામંડળોને સોંપી
શકાશે નહીં. અદાલતો અને ન્યાયાધિકરણોને સોંપાયેલા ન્યાયિક કાર્યો
વહીવટી સમિતિઓને સોંપી શકાય નહીં. સંઘાર ઝુબેર ઈસ્માઈલ વિ.

પર્યાવરણ, વન અને જળવાયુ પરિવર્તન મંત્રાલય અને અન્ય (૨૦૨૨-એસસીસી ઓનલાઇન-એસસી-૬૯૯)માં આ અદાલતની ત્રણ ન્યાયમૂર્તિઓની બેંચે નોંધ્યું હતું કે, એનજીટી એક્ટની કલમ-૧૬(એચ) હેઠળ પર્યાવરણીય મંજૂરીને પડકાર ફેંકવાનો ઇનકાર કરી શકે નહીં અને નિષ્ણાંત સમિતિના પાલન પર ચુકાદો આપવાની પ્રક્રિયાને સુપ્રત કરી શકે નહીં. કોર્ટે ઠરાવેલ છે કે:

"૮..... એનજીટીએ પોતાના અપીલીય અધિકારક્ષેત્રના ઉપયોગમાં પડકારનો નક્કર આધાર તૈયાર કર્યો નથી. નિષ્ણાતોની સમિતિની રચના એનજીટીને નિર્ણય લેવાની પોતાની ફરજમાંથી મુક્ત નથી કરતી. એનજીટીનું ન્યાયિક કાર્ય સમિતિઓને, નિષ્ણાંત સમિતિઓને પણ સોંપી શકાતું નથી. આ નિર્ણય એનજીટીનો હોવો જોઈએ. એનજીટીની રચના સંસદ દ્વારા ઘડાયેલ કાયદા હેઠળ એક નિષ્ણાત ન્યાયિક સત્તામંડળ તરીકે કરવામાં આવી છે. ટ્રિબ્યુનલમાં સામેલ હોય તેવા કાર્યો હાથ ધરવા માટે સમિતિઓને સોંપવામાં આવેલી કામગીરી વડે તેના કાર્યો પૂર્ણ થતા રોકી શકાશે નહીં."

૧૭. હાલના કેસમાં એનજીટીએ તેના અધિકાર ક્ષેત્રનો ત્યાગ કર્યો છે અને વહીવટી નિષ્ણાત સમિતિને ન્યાયિક કાર્યો સોંપ્યા છે. નિષ્ણાત સમિતિ એનજીટીને મદદ કરી શકે છે, ઉદાહરણ તરીકે, તથ્યો શોધવાની કવાયત હાથ ધરી શકે છે, પરંતુ ચુકાદો એનજીટીએ આપવો પડશે. આ એક સોંપી શકાય તેવું કાર્ય નથી. આથી, અરજીમાં લગાવવામાં આવેલા આદેશને જાળવી રાખી શકાય નહીં. વાદગ્રસ્ત આદેશના પરિણામે અગાઉની બેંચ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી સાવધાનીપૂર્વક કરવામાં આવેલી કવાયતને નાબૂદ કરવામાં આવી છે. આના માટે મૂલ્યવાન સમય આપવામાં આવ્યો છે અને હાલના કેસમાં પર્યાવરણને લગતા મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પાછળ

ધકેલી દેવામાં આવ્યા છે.

૧૮. આથી, અમારું માનવું છે કે આ વાદગ્રસ્ત હુકમને રદ કરવો અને એનજીટીની ફાઇલમાં ઓએ નંબર-૮૧/૨૦૧૪(ડબલ્યુએડ) ને પુનઃ સ્થાપિત કરવી યોગ્ય રહેશે. જેથી, અમે અપીલને મંજૂર કરીએ છીએ અને તા. ૨૮ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ના રોજ અપાયેલા હુકમનને રદ કરીએ છીએ. ઓએ નંબર-૮૧/૨૦૧૪ (ડબલ્યુએડ) એનજીટીની ફાઇલમાં પુનઃ સ્થાપિત કરવામાં આવે છે. એનજીટીએ તા. ૨૮ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ના રોજ આપેલા વાદગ્રસ્ત હુકમ અગાઉ જે તબક્કામાં કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી, તે તબક્કાથી કાર્યવાહીની સુનાવણી શરૂ કરશે. કમનસીબે, આ દરમિયાન ત્રણ વર્ષથી વધુ સમય વીતી ગયેલ છે, જો એનજીટીએ તેની સામે ઉઠાવેલા મુદ્દાઓ પર નિર્ણય લીધો હોત તો આ વિલંબ ટાળી શકાયો હોત.

૧૯. એનજીટી સમક્ષ ઉઠાવેલા મુદ્દાઓના ગુણદોષ પર આ અદાલતે કોઈ અભિપ્રાય વ્યક્ત કર્યો નથી. પક્ષકારોને સાંભળ્યા બાદ, અગાઉ આપેલ નિર્દેશોને ધ્યાનમાં રાખીને એનજીટી યોગ્ય ન્યાયનિર્ણય કરશે અને યોગ્ય નિર્દેશો જારી કરશે.

૨૦. અદાલતને જાણવા મળેલ છે કે, જે તે સમયે એનજીટીની પશ્ચિમ વિભાગની બેન્ચ કાર્યરત ન હોવાથી મુખ્ય બેન્ચ દ્વારા વાદગ્રસ્ત હુકમ આપવામાં આવ્યો હતો. આથી, જે બેન્ચને તકરારી વિષયવસ્તુ અંગે સુનાવણીની સત્તા આપવામાં આવેલી છે, તે બેન્ચ દ્વારા ઓએ નંબર-

૮૧/૨૦૧૪(ડબલ્યુએડ)ની સુનાવણી કરવામાં આવશે.

૨૧. આ અપીલ ઉપરોક્ત શરતોને આધિન મંજૂર કરવામાં આવે છે.

૨૨. જો કોઈ આરજી, બાકી રહેલ હોય તો, ફેસલ કરવામાં આવે છે.

....., ન્યાયમૂર્તિ

[ડૉ. ધનંજય વાય ચંદ્રચુડ]

....., ન્યાયમૂર્તિ

[બેલા એમ ત્રિવેદી]

નવી દિલ્હી

જાન્યુઆરી ૨૧, ૨૦૨૨

This judgment has been translated using AI Tool – SUVAS.

DISCLAIMER: The translated judgements in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/ her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgement shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.